

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

lwn

LINAH BINTI AMRAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 20 Oktober 2020 bersamaan 3 Rabiulawwal 1441H]

Kes rayuan No. 10000-077-0100-2019

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Bagi Menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan di bawah seksyen 139 (8), 142 (3) dan Seksyen 238 (2) dan 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Munirah binti Aminuddin daripada Bahagian Undang-undang MAIS

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan perintah kebenaran melanjutkan tempoh masa bagi menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan bagi kes rayuan no. : 10000-043-0108-2016 berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[2] Pada 28/11/2016, Mahkamah Bicara telah membuat keputusan seperti berikut:-

- a) Mahkamah meluluskan di bawah subseksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

b) Mahkamah dengan ini, mengisytiharkan bahawa Linah binti Amran No. K/P : 770905-10-5358 bukan lagi Islam.

[3] Pemohon tidak puashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/12/2016 dalam kes Rayuan No. 10000-043-0108-2016.

FAKTA KES

[4] Responden telah memfailkan Saman No.: 10300-043-0048-2014 untuk mendapatkan pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi seorang Islam di bawah subseksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Pada 28/11/2016, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah meluluskan tuntutan Responden dan mengisytiharkan bahawa Responden bukan lagi seorang Islam.

[5] Pemohon tidak puashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/12/2016 dalam kes Rayuan No. 10000-043-0108-2016. Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 19/9/2018 manakala Rekod Rayuan pada 17/10/2018.

[6] Pada 27/9/2019, Pemohon telah memfailkan Permohonan Kebenaran Menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan di Luar Masa dalam kes Permohonan No. 10000-077-0100-2019.

[7] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. Beberapa percubaan telah dilakukan oleh Pemohon untuk menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden atau Peguam Syarie yang mewakili Responden bagi kes di Mahkamah Tinggi Syariah dalam tempoh masa yang ditetapkan walau bagaimana kedua-dua dokumen tersebut gagal diserahkan.

- ii. Bahawa kes yang dirayu oleh Pemohon adalah penting kerana berkaitan dengan persoalan fakta, undang-undang dan hukum syarak dan mempunyai merit untuk didengar dan diputuskan oleh Mahkamah.

[8] Kami ringkaskan fakta kes ini sebagaimana berikut;

Bil.	Tarikh	Peristiwa
1.	28/11/2016	Keputusan kes Saman No. :10300-043-0048-2014, Hakim Bicara memerintahkan seperti berikut: 1. Mahkamah meluluskan di bawah subseksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. 2. Mahkamah dengan ini, mengisytiharkan bahawa Linah binti Amran No. K/P : 770905-10-5358 bukan lagi Islam.
2.	9/12/2016	Majlis Agama Islam Negeri Selangor (Defendan) bertindak sebagai Perayu menfailkan Notis Rayuan terhadap keseluruhan keputusan kes Saman No. :10300-043-0048-2014 Permohonan rayuan didaftarkan dengan kes Rayuan No. 10000-043-0108-2016.
3.	9/12/2019	Percubaan penyampaian Notis Rayuan oleh Peguam Syarie Perayu kepada Responden yang beralamat No. 46, Jalan BK 1/1, Bandar Kinrara, Batu 7 ½, Jalan Puchong, 47100 Puchong gagal kerana Responden tiada di rumah. Percubaan seterusnya menyerah Notis Rayuan kepada Peguam Syarie Responden yang mewakilinya di Mahkamah Tinggi Syariah juga tidak dapat disempurnakan - Penyampaian disampaikan kepada keluarga Responden

		(Rujuk Afidavit Tanpa Serah yang diikrarkan pada 13/3/2017)
4.	6/9/2018	Mahkamah menyerahkan MS30 (Nota Keterangan & Alasan Penghakiman) kepada Perayu.
5.	17/10/2018	Perayu memfailkan Rekod Rayuan kes Rayuan No. 10000-043-0108-2016.
6.	17/10/2018	Percubaan penyampaian Rekod Rayuan oleh Peguam Syarie Perayu kepada Responden dialamat No. 46, Jalan BK 1/1, Bandar Kinrara, Batu 7 ½, Jalan Puchong, 47100 Puchong – Penyampaian disampaikan kepada keluarga Responden (Rujuk Afidavit Tanpa Serah yang diikrarkan pada 10/12/2018)
7.	12/12/2018	Sebutan kali 1 untuk pengurusan kes di hadapan Ketua Pendaftar Pihak Perayu sahaja hadir
8.	16/1/2019	Sebutan kali kedua – Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membuat serahan sekali lagi kesemua dokumen bagi kes rayuan tersebut. Notis Rayuan dan Rekod Rayuan berjaya diserahkan secara ke diri kepada Responden pada 28/1/2019 (Rujuk Afidavit penyampaian telah difailkan pada 8/2/2019)
9.	11/2/2019	Sebutan kali ke-3 – mahkamah mengarahkan menghubungi Responden sama ada berhasrat untuk melantik peguam bagi mewakili Responden. Pihak Perayu sahaja hadir
10.	27/9/2019	Perayu sebagai Pemohon menfailkan Permohonan Interlokutori kes mal no. 10000-077-0100-2019 (Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Menyerahkan Notis Rayuan & Rekod Rayuan

		Terhadap Responden)
11.	30/9/2019	Percubaan penyampaian Notis Permohonan Interlokutori oleh Peguam Syarie Pemohon kepada Responden di alamat No. 46, Jalan BK 1/1, Bandar Kinrara, Batu 7 ½, Jalan Puchong, 47100 Puchong – Berjaya disampaikan kepada Responden. (Rujuk Affidavit Penyampaian yang diikrarkan pada 7/11/2019)
12.	11/9/2020	Pendengaran Kali-1 di hadapan Panel Rayuan
13.	20/10/2020	Keputusan

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Permohonan ini adalah berkaitan kegagalan Pemohon menyerahkan Notis Rayuan dalam tempoh masa sebagaimana yang dikehendaki oleh subseksyen 139(8) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003;

Notis Rayuan

(8) Notis rayuan hendaklah disampaikan oleh perayu dalam masa yang dihadkan bagi pemfailan rayuan kepada semua pihak yang terlibat dengan rayuan itu atau kepada Peguam Syarie mereka masing-masing.

[10] Timbul persoalan, apakah yang dimaksudkan dengan “*dalam masa yang dihadkan.*” Kami merujuk kes **Mohd Taha b. Wan Ahmad lwn. Jaiton Bee & Zaiton Bee bt. Mohd Yaacob** di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes mal no. 10000-017-0022-2011 yang diputuskan pada 08/01/2013 (belum dilaporkan) bahawa tempoh masa penyampaian atau penyerahan Notis Rayuan kepada pihak Responden adalah sama dengan tempoh

Rayuan itu tidak dapat diserahkan Kediri Responden tetapi hanya dapat disampaikan kepada keluarga Responden sahaja.

[15] Oleh kerana tempoh penyampaian Notis Rayuan dan Rekod Rayuan Kediri Responden telah tamat sebagaimana yang dihadkan undang-undang, maka Pemohon telah menfailkan suatu permohonan interlocutori kes mal no. 10000-077-0100-2019 di Mahkamah ini pada 27/9/2019 iaitu permohonan melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan terhadap Responden.

[16] Berdasarkan affidavit permohonan Pemohon bagi kes ini, alasan yang digunakan oleh Pemohon ialah sebagaimana perenggan 7 di atas. Walau bagaimanapun di peringkat ini, berkaitan dengan permohonan interlocutori ini, Kami hanya perlu menilai sebab-sebab kegagalan Pemohon menyampaikan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan.

[17] Daripada dapatan Kami, Pemohon telah menunjukkan kesungguhan untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut sama ada di dalam atau di luar tempoh yang ditetapkan dalam memastikan Responden menerima dokumen-dokumen tersebut bagi kes rayuan. Kelewatan dan kegagalan penyampaian 2 dokumen tersebut kepada Responden dalam tempoh masa yang dihadkan undang-undang adalah bukan terjadi disebabkan oleh *mala fide* dan bukan bertujuan untuk memprejudis hak Responden.

[18] Pemohon telah menghubungi Responden dan berusaha menyampaikannya kepada Responden di dalam tempoh sebagaimana yang dibuktikan di dalam affidavit penyampaian tak serah bertarikh 27/1/2017 dan 10/12/2018.

[19] Perkara yang menjadi perhatian Kami juga ialah, sewajarnya setelah Notis Rayuan gagal disampaikan pada kali pertama 9/12/2016, Pemohon hendaklah menfailkan permohonan penyampaian notis/dokumen secara gantian

sebagaimana peruntukan seksyen 48 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut telah tidak dilaksanakan oleh Pemohon.

[20] Selanjutnya setelah tempoh 14 hari untuk Pemohon menyampaikan Notis Rayuan kepada Responden telah tamat, sepatutnya Pemohon menfailkan permohonan melanjutkan tempoh menyerahkan Notis Rayuan kepada Responden pula.

[21] Oleh yang demikian, adalah menjadi suatu kesilapan apabila pihak Pemohon telah menfailkan Rekod Rayuan sedangkan Notis Rayuan tidak disampaikan kepada Responden sama ada melalui seksyen 48 atau melalui suatu kebenaran mahkamah kepada Pemohon untuk melanjutkan tempoh menyerahkan Notis Rayuan.

[22] Dalam perkara ini, Kami merujuk kes *Krisna Handajani lwn. Azian bt. Omar Jld 37 Bhg 1 hlm 229-235* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada **11/06/2013**. Mahkamah Rayuan Syariah memutuskan sepertimana berikut;

Prosiding rayuan yang dijalankan selepas tamatnya tempoh penyerahan Notis Rayuan adalah tidak sah dan tergantung sehingga pihak Perayu mendapat perintah melanjutkan tempoh penyerahan Notis Rayuan.

[23] Seterusnya Kami merujuk permohonan Pemohon ini berdasarkan peruntukkan subseksyen 238(1) Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003.

Memanjangkan atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang

dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu

[24] Peruntukkan di atas jelas memberi kuasa kepada Mahkamah ini untuk mendengar dan memutuskan kes ini. Frasa “*apa-apa terma yang difikirkannya adil*” di dalam subseksyen 238(1) Enakmen tersebut di atas jelas memberi maksud bahawa keadilan adalah perkara utama yang harus diberikan pertimbangan oleh Mahkamah di dalam memutuskan samada menerima atau menolak permohonan ini.

[25] Kami merujuk kepada kes ***Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Rabia Neeta Naraian Binti Abdullah Kes Mal (Rayuan) No. 14000-041-0029-2015 pada 21 Oktober 2015***, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan telah memutuskan seperti berikut:-

“Kami berpendapat pertimbangan utama dalam Mahkamah menjalankan budi bicaranya ialah dengan melihat niat pelakunya. Dalam kes ini Pemohon telah menfailkan dokumen Rayuan kepada Mahkamah mengikut masa yang ditetapkan dan telah mengambil beberapa langkah dalam memenuhi keperluan penyampaian notis/dokumen kepada Responden. Wujudnya kekhilafan berkenaan proses penyampaian namun ianya adalah kekhilafan formality di luar kawalan Pemohon dan peguamnya yang tidak seharusnya menjadi penghalang kepada keadilan substansial boleh dilakukan.”

[26] Kami juga berpendapat bahawa demi kepentingan keadilan bagi Pemohon (Perayu) dalam satu isu perundangan dalam kes ini yang membawa impak besar

bagi kepentingan orang awam dan pembangunan undang-undang di Mahkamah Syariah iaitu tentang kedudukan keluar dari agama Islam dan terdapat beberapa persoalan undang-undang yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah seperti yang dibutirkan dalam Alasan-alasan Rayuan Perayu. Kami percaya bahawa persoalan undang-undang ini wajar didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah untuk kepentingan dan kemaslahatan orang awam terutamanya, maka permohonan untuk mendapatkan kebenaran untuk melanjutkan tempoh serahan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kepada Responden adalah wajar dibenarkan.

[27] Berdasarkan kepada ulasan-ulasan di atas, Kami berpuashati bahawa Pemohon telah berjaya menunjukkan kepada kami merit rayuan yang dicadangkan serta terdapat isu-isu penting yang berbangkit dalam rayuan sekiranya permohonan ini dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Permohonan Pemohon dalam kes ini, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon untuk melanjutkan tempoh masa menyerahkan Notis Rayuan dan Rekod Rayuan kes no: 10000-043-0108-2016 secara penyampaian ganti, iaitu melalui iklan di akhbar tempatan serta tampalan adalah **DILULUSKAN**; dan
2. Penyerahan dan penyampaian Notis Rayuan kepada Responden pada 28 Januari 2019 adalah serahan yang sah bagi maksud rayuan Perayu dalam kes Rayuan No. 10000-043-0108-2016 dan Pemohon tidak perlu membuat serahan semula dokumen-dokumen tersebut kepada Responden.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor